

1500085-89.2018.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... punitiva restou demonstrada.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 66,180g (sessenta e seis gramas, cento e oitenta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500085-89.2018.8.26.0612

Classe - Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu(é)(s):

VITORIA CAROLINA MANOEL DA SILVA

Data da audiência:

08/03/2022, às 15:45h

Aos 08 de março de 2022, às 15:45h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Adinan Aparecido de Oliveira, do(a)(s) réu(é)(s): VITORIA CAROLINA MANOEL DA SILVA, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Fabricio de Miranda Pimentel, OAB 317825/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) Fernando Rodrigues Soares e RUBIAMARA GARCIA POSSIDONIO. Presentes ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e posteriormente importada para o SAJ,

Não comparecimento de vítima ou testemunha:

Pelo(a) DD(a) Representante do Ministério Público e pela Defesa foi dito que desistiam do depoimento da(s) testemunha(s) Marcos Henrique Modina Pontes, o que foi homologado pelo juízo.

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, Fernando Rodrigues Soares e RUBIAMARA GARCIA POSSIDONIO.

Em seguida interrogou-se a réu VITORIA CAROLINA MANOEL DA SILVA.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Vitória Carolina Manoel da Silva, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 10 de novembro de 2018, por volta das 12h10, no Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP, localizado na Rodovia SP 326, 359, no município de Taiúva e comarca de Jaboticabal/SP, a acusada, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 66,180g (sessenta e seis gramas, cento e oitenta miligramas) de Cannabis Sativa L (maconha), envolta em plástico.

Houve a concessão de liberdade provisória à ré (fls. 35/37).

A ré foi notificada (fl. 182) e apresentou defesa prévia (fls. 193/194).

A denúncia de fls. 66/68 foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 195/196).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas (houve desistência homologada no tocante à terceira) e, ao final, a ré foi interrogada.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público postulou a procedência da ação nos moldes em que pretendido na denúncia.

A Defesa requereu a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Além disso, pugnou pela aplicação da causa de aumento de pena em sua fração mínima e da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. Por fim, requereu regime inicial aberto e conversão em restritivas de direitos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 05/07); auto de exibição e apreensão (fl. 12); laudo pericial de constatação provisório positivo para o entorpecente (fls. 14/15); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente (fls. 58/59); relatório final (fls. 61/62).

A autoria foi provada pela prova oral colhida, nos seguintes termos:

Testemunha Fernando Rodrigues Soares, Agente Penitenciário, disse que durante a passagem da acusada pelo scanner identificou algo incomum na região pélvica. Certo tempo depois, a acusada chamou a agente penitenciária Rubiamara e entregou-lhe um invólucro de aproximadamente 12 centímetros, contendo cerca de 70g de maconha.

Testemunha Rubiamara Garcia Possidonio, Agente Penitenciária, disse que a acusada pediu que chamassem a testemunha, que a acompanhou até o banheiro e lá ela retirou o invólucro do ânus, entregando para a agente. Ela disse que estava levando a droga

para seu amásio, que estava preso no CDP, e que ela receberia três mil reais. A este Juízo, a ré Vitória Carolina Manoel da Silva admitiu a prática delitiva, confirmando que tentou entrar no CDP com a droga e que para isso receberia três mil reais.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 66,180g (sessenta e seis gramas, cento e oitenta miligramas) de Cannabis Sativa L (maconha), envolta em plástico, ou seja, posse protegida.

Assim, a finalidade de traficância depreende-se das circunstâncias em que se deram os fatos, da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do modo de acondicionamento das drogas.

Segundo apurado, a denunciada tinha a intenção de entregar drogas para um detento no CDP de Taiúva e por isso introduziu em seu ânus um supositório plástico com o entorpecente. Ocorre que, no setor de entrada e revista de visitantes, foi constatado, no scanner pessoal, que a acusada possuía algo suspeito em seu corpo. Em um primeiro momento a acusada negou estar possuindo drogas, mas posteriormente confessou que estava levando drogas para um detento a pedido de uma mulher que lhe ofereceu uma certa quantia em dinheiro.

Outrossim, a responsabilidade da acusada pelo crime de tráfico pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes em posse da acusada; 2) declaração dos agentes penitenciários relatando a dinâmica delitiva; 3) laudos técnicos demonstrando a natureza das drogas; 4) confissão da ré.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Doso a pena.

Inicialmente, observo que a acusada era menor de 21 anos da data dos fatos (07/09/1999) e é primária (fls. 77/78).

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Na primeira fase:

- a) A culpabilidade está patente, pois a ré é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
- b) A acusada é possuidora de bons antecedentes, nada tendo a considerar.
- c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social da acusada é adequada, não havendo nada para majorar a pena.
- d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade da agente.
- e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.
- f) As circunstâncias são relatadas nos autos, não havendo nada excepcional a ser considerado.
- g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas são favoráveis a acusada. Por isso, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e também da confissão espontânea. No entanto, não é possível nesta fase, diminuir a pena para além dos parâmetros legais (Súmula 231, STJ), razão pela qual esta permanece inalterada.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, por este motivo aumento a reprimenda em 1/6. Além disso, é cabível a aplicação do benefício disposto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a acusada é primária, de bons antecedentes, sem quaisquer indícios de que

íntegre organização crimínosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, (art. 33, §2º, "c", CP), considerando a quantidade de pena imposta e a primariedade da agente.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica da ré.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão para o fim de declarar a acusada Vitória Carolina Manoel da Silva como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c.c 40, III, da Lei de Drogas, condenando-a à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Defiro o recurso em liberdade, pois a pena imposta não coaduna com prisão.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque provenientes do tráfico de entorpecentes. Oficie-se requisitando a transferência para o FUNAD.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. PRIC

Trânsito em julgado em audiência:

Intimadas as partes, todas as partes renunciaram ao direito de recurso, razão pela qual fica anotado o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença proferida. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.